



P U T U S A N
Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR;**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu;
3. Tanggal lahir : 25 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Dusun IV RT.02 RW. 001 Kelurahan
Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan inggi Palembang sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 Lk. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 493/Pid. B/2024/PN Kag tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR dengan pidana Mati, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono (istri korban Gustoni Bin Nurdin);
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papisccret pada bagian dada;
 - 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama.
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang.
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan.

Tetap terlampir dalam berka perkara;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;
- uang tunai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain namun memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa hukuman mati yang dituntutkan kepada Terdakwa melanggar hak asasi manusia dan melanggar konstitusi serta melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi pemerintah, yang mana hukuman mati adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan Terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran Terdakwa dalam tindak pidana

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan pertimbangan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat keji yaitu mengakibatkan Sdr. Gustoni Bin Nurdin meninggal dunia, melakukan pembunuhan dihadapan anak dan cucu korban yang masih kecil, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin serta Terdakwa dan keluarganya belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledooi yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula adanya hutang piutang antara Korban Gustoni dan Terdakwa Alim sebesar sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) dengan rincian hutang uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta) dan hutang bangunan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot,

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blitang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan menggendari sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meinjam senjata anggi PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdaka Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angina PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim meyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadap oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH', kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor:085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.
2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
 - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
 - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
 - Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
 - Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter.

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blitang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkanya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan menggendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meinjam senjata angi PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdaka Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angina PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim meyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angina PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak "YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat Itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor:085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold di lapis sticker warna ungu , tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.
 4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warnan hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- (Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.

2. Pasien adalah seorang laki-laki.

3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:

- Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
- Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
- Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter,

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter, Luka robek jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya hutang piutang antara Korban Gustoni dan Terdakwa Alim sebesar sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) dengan

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian hutang uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta) dan hutang bangunan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustoni, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blintang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan, menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkanya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan menggendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angi PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdaka Alim,

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim meyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone;
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor:085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp;
4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.

2. Pasien adalah seorang laki-laki.

3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:

- Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
- Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
- Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
- Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
- Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter.

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan mati" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Korban Gustoni mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa Alim yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa Alim sebesar uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta), selanjutnya Terdakwa Alim menjawab pesan Korban Gustoni dengan mengatakan bahwa di rumah Terdakwa Alim masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Korban Gustono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Korban Gustoni kembali mengirim pesan kepada Terdakwa Alim melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Alim menghubungi Korban Gustoni dan mengatakan jika Terdakwa Alim sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 saat Terdakwa Alim sedang menggelar hajatan dirumahnya, Korban Gustoni mendatangi Terdakwa Alim dirumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, Rt.002/Rw.001, Kel. Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menagih hutang Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa Alim menjawab besok Terdakwa Alim baru bisa membayar hutang, dimana Terdakwa Alim akan mengantar uang kerumah Korban Gustoni sekalian mengantar saudara Terdakwa Alim yaitu Saksi Puguh pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Korban Gustoni pulang kerumahnya, karena Korban Gustoni sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa Alim sehingga membuat Terdakwa Alim merasa malu dan marah, selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa Alim sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah, sedangkan Terdakwa Alim sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang kepada Korban Gustoni, kemudian muncul niat dari Terdakwa Alim untuk menghilangkan nyawa Korban Gustoni;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa Alim mengantar saudaranya yaitu Saksi Puguh beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota rush warna hitam milik Terdakwa Ali, saat dalam perjalanan menuju ke Blitang, Terdakwa Alim berpikir bagaimana cara membunuh Korban Gustoni sehingga Saksi Korban Gustoni tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa Alim, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa Alim dan Saksi Puguh sampai di Belintang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa Alim meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh untuk mengajak Saksi Puguh menemani Terdakwa Alim ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju ke rumah Terdakwa Alim yang beralamat Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Terdakwa Alim mengutaran niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni dan Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk membantunya melakukan pembunuhan terhadap Korban Gustoni, saat itu Terdakwa Alim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh agar Saksi Puguh mau membantu Terdakwa Alim membunuh Korban Gustoni, setelah Saksi Puguh bersedia membantu Terdakwa Ali, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh meyusun rencana untuk melakukan pembunuhan dan membagi tugas, dimana Saksi Puguh berperan menghubungi Korban Gustoni seolah-olah memesan bahan bangunan atas nama Iwan,

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang Korban Gustoni dengan sepeda motor dan mengajak Korban Gustoni untuk mengobrol sedangkan Terdakwa Alim bertugas untuk mengeksekusi Korban Gustoni dengan cara menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata angin PCP yang telah dipersiapkan Terdakwa Alim sebelumnya, setelah menyusun rencana dan membagi tugas selanjutnya, Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk mencari pinjaman sepeda motor trail untuk memuluskan rencananya, selanjutnya Saksi Puguh segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh menghubungi adiknya yaitu Saudara Akbar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkanya ke Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh kembali menghubungi Saudara Akbar dan menanyakan sampai dimana posisi Saudara Akbar saat itu, saat itu Saudara Akbar mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawanya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saudara Akbar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh, setelah itu Saudara Akbar pulang bersama kawanya, kemudian Saksi Puguh minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa Alim, sedangkan Terdakwa Alim pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP yang akan digunakan Terdakwa Alim untuk menembak kepada Korban Gustoni dengan menggendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Alim berkeliling dan tidak mendapatkan senjata angin PCP yang akan digunakan menembak Korban Gustoni, lalu Terdakwa Alim menuju ke tempat Saksi Puguh;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa Alim kembali ke kedai tempat Saksi Puguh beristirahat, selanjutnya Terdakwa Alim mengajak Saksi Puguh untuk menemui Saudara Abu Nasir di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Alim dan Saksi Puguh menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa Alim menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa Alim segera menemui Saudara Abu Nasir pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa Ali mengutarakan niatnya untuk meminjam senjata angin PCP milik Saudara Abu Nasir tersebut, saat itu Saudara Abu Nasir tidak bersedia meminjamkan senjata angin PCP miliknya dan meminta kepada Terdakwa Alim untuk membelinya, kemudian Terdakwa Alim bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saudara Abu Nasir segera meyerahkan senjata angin PCP tersebut kepada Terdakwa Alim, setelah Terdakwa Alim mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa Alim kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa Alim pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa Alim menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto untuk menjemput Saksi Puguh di daerah SKPD, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir padahal Saksi Puguh sedang bersama Terdakwa Alim, hal tersebut dilakukan Terdakwa Alim dan Saksi Puguh untuk menghindari kecurigaan masyarakat, setelah Terdakwa Alim dan Saksi Puguh berhasil membunuh Korban Gustoni, setelah itu Terdakwa Alim meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto menemui Terdakwa Alim di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa Alim, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Saksi Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto mendekati posisi Terdakwa Ali, kemudian Terdakwa Alim segera mengeluarkan senjata angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa Alim melemparkannya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa Alim meyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto sempat bertanya kepada Terdakwa Alim "PULANGNYA NANTI SAMA SIAPA" kemudian Terdakwa Alim menjawab "NANTI ADIK SAYA YANG MENJEMPUT SAYA" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan saksi Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa Alim, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh dan Terdakwa Alim berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir menunggu Korban Gustoni keluar dari rumahnya, karena Korban Gustoni tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa Alim mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Korban Gustoni di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh dan ditembak menggunakan senjata angin PCP oleh Terdakwa Alim, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa Alim menyuruh Saksi Puguh untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa Alim memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa Alim yaitu Saksi Nur Kholipah yang sebelumnya sudah Terdakwa Alim bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa Alim meminta Saksi Puguh untuk menghubungi Korban Gustoni dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kab. Ogan Komerling Ilir untuk memesan barang berupa triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Korban Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Korban Gustoni mengajak cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang duduk disamping Korban Gustoni, kemudian Korban Gustoni berangkat menuju rumah Saudara Iwan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa Alim dan Puguh segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komerling Ilir untuk menunggu Korban Gustoni, dengan posisi Saksi Puguh duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa Alim bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Korban Gustoni dan cucunya yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Korban dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh mengajak Korban Gustoni berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Korban Gustoni turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh sedang berbicara dengan Korban Gustoni, kemudian Terdakwa Alim yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Korban Gustoni dengan senjata angina PCP, saat itu Korban Gustoni kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Korban Gustoni masih hidup, kemudian Korban Gustoni masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya cucu korban yang ikut bersama Korban Gustoni didalam mobil yaitu Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana menghalangi bidikan Terdakwa Alim, setelah itu Terdakwa Alim kembali

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



menembak kepala Korban Gustoni yang kedua kalinya, namun Terdakwa Alim tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Korban Gustoni atau apa tidak, kemudian Saksi Ahmad Noval teriak 'YAH ADA YANG NEMBAK YAH", kemudian Korban Gustoni keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa Alim keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa Alim tersangkut rumput dan Terdakwa Alim terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa Alim terbuka sebatas hidung, sehingga Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, saat itu Korban Gustoni sempat berkata "OH KAMU, SALAH SAYA APA DAN NGAPAIN KAMU NEMBAK AKU", Karena Korban Gustoni mengenali Terdakwa Ali, Terdakwa Alim merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa Alim menembak Korban Gustoni sebanyak 3(tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa Alim memukul kepala Korban Gustoni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan popor senjata angin PCP tersebut, saat itu Korban Gustoni sempat melindungi kepalanya sehingga jari Korban Gustoni mengalami robek kemudian Korban Gustoni jatuh ketanah, melihat Korban Gustoni jatuh, lalu Terdakwa Alim memukul lagi kepala Korban Gustoni dengan popor senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga popor senapan angin PCP yang Terdakwa Alim bawa patah, setelah itu Terdakwa Alim menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Terdakwa Alim mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni yang saat itu dibawa oleh Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa Alim dan Saksi Puguu segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Korban Gustoni;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO.LAB :458/FKF/2024 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, pada hari Senin tanggal 26 Agsutus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone.

2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor:085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu , tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp.

4. Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

(Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI Bersama-sama dengan Saksi PUGUH NURROHMAN ALIAS PUGUH BIN SUPARMAN (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban GUSTONI BIN NURDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

I. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur.
2. Pasien adalah seorang laki-laki.
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
 - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter.
 - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter .
 - Gigi taring atas sebelah kanan tanggal.
 - Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
 - Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurwiyatun Binti Wartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang menjadi korban penembakan dan pemukulan hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin ditembak dan dipukul pada hari Selasa tanggal 2 Juli Tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat sedang mengantarkan bahan bangunan kepada pemesan dengan ditemani oleh Anak Saksi yaitu Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan cucu Saksi bernama Alana Mazaya Elsano Binti Maulana yang berusia kurang lebih 20 (dua) puluh Bulan;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Gustoni Bin Nurdin memiliki usaha toko bangunan dan untuk setiap pemesanan bahan bangunan biasanya oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin selalu dicatat dan sebelum ada peristiwa tersebut Sdr. Gustoni Bin Nurdin berpamitan kepada Saksi hendak melakukan pengantaran bahan bangunan ke Jalan Poksai, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin menyuruh meminta Saksi untuk memasak dan menyuruh Saksi untuk menutup toko bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang melakukan penembakan dan pemukulan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penembakan dan pemukulan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin dari Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang saat itu bersama Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni, saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni sedang duduk dibangku mobil pick up merk Hiluk tepatnya sebelah kiri Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana, yang mana saat itu Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan Anak Alana Mazaya Elsano Binti Maulana ikut menemani Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengantar pesanan triplek atas nama Iwan sebanyak 10 (sepuluh) keping, yang mana untuk menuju tempat pengantaran tersebut melewati Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian pada saat kendaraan sampai di Jalan Gerbang Simpang Tiga Poksai kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut dihentikan oleh orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRV warna merah hitam, kemudian orang tersebut menyuruh Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari dalam mobil setelah Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari dalam mobil dengan posisi sebelah kanan, kemudian ada satu orang keluar dari semak-semak dengan membawa senjata api mendekati Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan menarik kerah bajunya dan menyuruh duduk lalu langsung memukulkan gagang

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api yang dibawanya ke arah Sdr. Gustoni Bin Nurdin, namun pandangan Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ada di dalam mobil terhalang karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin posisi duduk, namun Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni mendengarkan Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengucapkan kalimat *astagfirullahal adzim*, kemudian orang yang memukul Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata api tersebut menanyakan *mana hapenya.... mana hapenya, mana duit.. mana duit*, namun tidak terdengar suara Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjawab lalu orang tersebut langsung melihat ke arah Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ada di dalam mobil bersama Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana, kemudian orang yang memukul Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 casing warna cokelat yang ada di dekat setir mobil, sedangkan orang yang menghadang menggunakan sepeda motor hanya duduk diatas sepeda motor, kemudian Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni keluar dari mobil dengan menggendong Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana dan berlari ke arah Blok Bali kemudian meminta pertolongan kepada Saksi Harnanto Bin Darto, lalu Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana diantar pulang ke rumah oleh istri dari Saksi Harnanto Bin Darto;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibawa pulang dengan keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebelum dimandikan, keadaannya banyak luka-lukanya di wajah namun untuk kepala sudah dibungkus, dan celana yang digunakan Sdr. Gustoni Bin Nurdin terdapat bekas ban motor seperti dilindas ban sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni orang yang menghadang pakai sepeda motor tersebut, Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni tidak mengenalnya namun menggunakan baju kaos warna hitam, celana Levis panjang warna hitam dan tidak menggunakan masker, sedangkan yang memukul dan mengambil handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut menggunakan masker warna merah hitam dengan pakaian kaos warna hitam dan bercelana levis;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni tidak mengetahui berapa nomor polisi sepeda motor yang menghadang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Gustoni Bin Nurdin pernah berselisih paham dengan orang;

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada nota bertuliskan Sdr. Iwan memesan 10 (sepuluh) keping triplek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi yang jaraknya rumahnya hanya berkelang 3 (tiga) rumah, yang mana Terdakwa memiliki utang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tersebut untuk usaha Terdakwa untuk memborong pekerjaan di Koperasi sawit di wilayah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan jaminan 1 (satu) mobil Toyota rush warna hitam atasnama Terdakwa tahun pembuatan 2024 dan SPH tanah atas nama Harnidi dengan alamat Dusun 02/Rt.03/Rt.03 Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun sampai lewat beberapa minggu Terdakwa tidak kunjung menyerahkan mobil miliknya dan kemudian diketahui mobil milik Terdakwa tersebut masih dalam masa kredit, kemudian SPH atasnama Harnidi ternyata merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa dan telah diambil oleh pemiliknya, selain itu Terdakwa juga memiliki hutang bahan bangunan yang belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Gustoni Bin Nurdin ada menagih uang miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin mendapat informasi bahwa uang yang dipinjam dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online dan berfoya-foya bukan untuk membayar pekerja, sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin melakukan penagihan karena takut uang milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang dipinjamkan kepada Terdakwa digunakan untuk maksiat;
- Bahwa kemudian sekira pada bulan September Saksi didatangi oleh pihak Bank Mandiri yang menagih angsuran sebesar kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana Bank Mandiri memberikan informasi bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengajukan pinjaman tanpa jaminan ke Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat bulan), kemudian Saksi melakukan pengecekan dan print rekening Sdr. Gustoni Bin Nurdin terdapat peminjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri dan ditransfer ke Rekening Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak membayar premi asuransi saat pengajuan kredit, sehingga pihak Bank Mandiri masih meminta

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dari ahli waris Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan angsuran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang dipinjam oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian transfer ditanggal 11 Mei 2024 sampai 19 Juni 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), utang untuk membayar borongan perawatan sawit/Hok pada tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan hutang material bangunan dan lain-lain sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang merupakan istri dari Terdakwa telah menyerahkan kebun Karet kurang lebih 1 (satu) Hektar dengan Sertifikat Nomor:00439 yang beralamat di Dabuk Makmur Atas Nama Suyono dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda revo dengan Nopol BG 5191 WU kepada keluarga dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diterima oleh Sdr. Puji yang merupakan anak kandung Saksi dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebagai permohonan maaf Saksi Nur Kholipah Binti Suyono kepada keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin, bukan permintaan maaf atau perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni hasilnya Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni mengalami trauma psikologis atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Ahmad Anoval Bin Gustoni, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang menjadi korban penembakan dan pemukulan hingga meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin ditembak dan dipukul pada hari Selasa tanggal 2 Juli Tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat sedang mengantarkan bahan bangunan kepada pemesan dengan ditemani oleh Anak Saksi dan Alana Mazaya Elsano Binti Maulana;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi sedang duduk dibangku mobil pick up merk Hiluk tepatnya sebelah kiri Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana, yang mana saat itu Anak Saksi dan Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana ikut menemani Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengantar pesanan triplek kemudian pada saat kendaraan sampai di Jalan Gerbang Simpang Tiga Poksai, mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut dihentikan oleh orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRV warna merah hitam, kemudian orang tersebut menyuruh Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari dalam mobil setelah Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari dalam mobil dengan posisi sebelah kanan, kemudian ada satu orang keluar dari semak-semak dengan membawa senjata api lalu Anak Saksi mendengar suara tembakan setelah itu orang tersebut mendekati Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan menarik kerah bajunya dan menyuruh duduk lalu langsung memukulkan gagang senjata api yang dibawanya ke arah Sdr. Gustoni Bin Nurdin, namun pandangan Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ada di dalam mobil terhalang karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin posisi duduk, namun Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni mendengarkan Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengucapkan kalimat *astagfirullahal adzim*, kemudian orang yang memukul Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata api tersebut menanyakan *mana hapenya.... mana hapenya, mana duit.. mana duit*, namun tidak terdengar suara Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjawab lalu orang tersebut langsung melihat ke arah Anak Saksi yang ada di dalam mobil bersama Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana, kemudian orang yang memukul Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 casing warna cokelat yang ada di dekat setir mobil, sedangkan orang yang menghadang menggunakan sepeda motor hanya duduk diatas sepeda motor, kemudian Anak Saksi keluar dari mobil dengan menggendong Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana dan berlari ke arah Blok Bali kemudian meminta pertolongan kepada Saksi Harnanto Bin Darto, lalu Anak Saksi dan Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana diantar pulang ke rumah oleh istri dari Saksi Harnanto Bin Darto, lalu Anak Saksi menceritakan peristiwa pembegalan tersebut kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono;

- Bahwa Anak Saksi mengenali orang yang menghadang menggunakan sepeda motor yaitu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, karena pada saat itu tiak menggunakan masker, sehingga Anak Saksi dapat melihat wajahnya;

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang keluar semak-semak dan menembak serta memukul dan mengambil handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin adalah Terdakwa karena masker yang dipakainya sempat terlepas sehingga Anak Saksi bisa melihat wajahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi sering mengalami ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Harnanto Bin Darto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli Tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB dan Sdr. Gustoni Bin Nurdin ditembak dan dipukul di Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat sedang mengantarkan bahan bangunan kepada pemesan dengan ditemani oleh anak Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan cucu Sdr. Gustoni Bin Nurdin bernama Alana Mazaya Elsano Binti Maulana yang berusia kurang lebih 20 (dua) puluh) Bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui peristiwa penembakan dan pemukulan tersebut dari Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni pada pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 09:30 WIB, saat itu Saksi melihat Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni menggendong Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana dengan posisi berlari sambil menangis, kemudian Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni berkata “ Pak agus kena begal” di Jalan Poksai, mendengar hal tersebut kemudian Saksi meminta istrinya untuk mengantar Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan Sdr. Alana Mazaya Elsano Binti Maulana pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi segera berlari kearah sepeda motornya, dan mengajak Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf yang saat itu berada dirumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf segera menuju ke Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesampainya di lokasi Saksi dan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf melihat Sdr. Gustoni Bin Nurdin sudah bersimbah darah dan bersandar di mobil miliknya, kemudian Saksi meminta bantuan kepada warga masyarakat yang saat itu berkumpul di

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



lokasi untuk mengangkat Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke dalam mobil karena bagian depan mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempit, kemudian Saksi meminta warga mengangkat kembali Korban Gustoni ke bak belakang mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin, setelah itu Saksi dan masyarakat segera membawa Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke klinik terdekat yaitu klinik Tsuraya, ketika sampai di klinik Tsuraya tersebut Sdr. Gustoni Bin Nurdin masih bernapas namun sudah keluar darah dari mulut Sdr. Gustoni Bin Nurdin, sekira 30 menit dilakukan tindakan oleh dokter Klinik Tsuraya Sdr. Gustoni Bin Nurdin meninggal dunia, selanjutnya jenazah Sdr. Gustoni Bin Nurdin segera di bawa kerumah duka untuk dimakamkan;

- Bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin saat itu dalam keadaan lemah dan tidak dapat mengatakan apapun, termasuk siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi melihat luka pada kepala dan jari tangan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dimana luka pada kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian meminta Saksi dan warga untuk melakukan pengecekan CCTV milik warga yang mengarah ke jalan untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 07.00 Wib s/d 08.00 Wib saat Sdr. Suri sedang menyadap pohon karet dikebun miliknya Sdr. Suri melihat 2 (dua) orang laki-laki memakai cadar berboncengan sepeda motor CRF warna Hitam list merah bolak balik melintas di jalur poros penghubung menuju Desa Pancong, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti di depan Tugu Poksai dengan kepala sepeda motor mengarah Tugu Bali Balian Makmur, setelah itu salah satu laki-laki yang di bonceng turun dari motor sambil membawa senapan burung dan berjalan kaki sambil melihat arah atas pohon seperti mau menembak burung menuju sepeda motor milik Sdr. Suri namun karena diatas sepeda motor milik Sdr. Suri ada anjing penjaganya, lalu laki-laki tersebut kembali berjalan kaki menuju sepeda motor yang dibawa rekanya di gerbang Poksai, lalu tidak lama kemudian Sdr. Suri langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi membawa jenazah Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke rumahnya, Saksi mendengar cerita dari Pak Min yang bercerita bahwa Pak Min mendengar kabar ada 2 (dua) orang bercadar berboncengan sepeda motor CRF mengisi bensin di tempat Sdr. Rasiman;

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terkenal dengan orang baik yang aktif memberikan bantuan ke masjid;
 - Bahwa di rumah Sdr. Gustoni Bin Nurdin ada nota pemesanan triplek sebanyak 10 (sepuluh) keping atas nama pemesan Iwan;
 - Bahwa saat di rumah Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Saksi menanyakan kepada Saksi Ikhwan Rosidi Alias Iwan Bin Isnain Abdillah tentang pemesanan 10 (sepuluh) keping triplek tersebut, namun Sdr. Iwan mengatakan tidak memesan triplek tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, biasanya jika ada pemesan bahan bangunan kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Sdr. Gustoni Bin Nurdin baru mengantarkan setelah 2 (dua) 3 (tiga) hari setelah pemesanan, Saksi juga pelanggan bahan bangunan milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
 - Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bukan warga jalan Kutilang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dikenal dengan panggilan Iwan Poksai;
 - Bahwa Saksi tinggal di jalan Poksai RT 01 Kadus II Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang merupakan warga Jalan Kutilang Dusun IV RT 11 RW 01 Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena Saksi sering membeli bahan material bangunan kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
 - Bahwa Saksi mendengar kabar dari cerita tetangga dan istri Saksi bahwa Sdr. Gustoni telah meninggal dunia karena menjadi korban pembegalan pada hari Selasa tanggal 2 Juli Tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB dan Sdr. Gustoni Bin Nurdin di Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat sedang mengantarkan bahan bangunan;
 - Bahwa menurut cerita tetangga barang yang diambil dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin adalah handphone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang melakukan pembegalan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut serta tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melukai Sdr. Gustoni Bin Nurdin hingga meninggal dunia

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa masih tetangga desa Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin untuk memesan 10 (sepuluh) lembar kayu triplek untuk diantar kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa biasanya bila Saksi membeli bahan maerial bangunan kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin untuk membangun masjid, Saksi datang langsung ke toko material milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak ada pembangunan masjid atau renovasi rumah yang dilakukan oleh Saksi dan saat itu Saksi tidak melakukan pemesanan bahan bangunan, Saksi tidak tahu siapa yang mengatashnamakan Saksi memesan bahan material bangunan tersebut sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengantar bahan material tersebut dan mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa istri Saksi yaitu Saksi Aninun Mardiyah Binti Abdul Manap mengetahui nomor handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu 085764953804, namun pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB baik Saksi maupun Saksi Aninun Mardiyah Binti Abdul Manap tidak menghubungi no hanphone Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa handphone milik Saksi yaitu Xiomi warna silver;
- Bahwa yang menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB untuk memesan 10 (sepuluh) lembar kayu triplek untuk diantar kerumah Iwan yang beralamat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir bukanlah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ainun Mardiyah Binti Abdul Manap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah yang merupakan pengurus masjid di Desa Balian Makmur;

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin karena Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah sering membeli bahan bangunan di tempat Sdr. Gustoni Bin Nurdin untuk pembangunan masjid;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa , dimana Terdakwa masih tetangga desa Saksi;
- Bahwa suami saksi yaitu Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah memiliki panggilan Iwan Poksai, karena tinggal di Jalan Poksai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjadi korban pembunuhan, namun Saksi tidak mengetahui sendiri siapa pelakunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah tidak pernah menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin untuk memesan 10 (sepuluh) lembar kayu triplek untuk diantar kerumah Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah yang beralamat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah pernah membeli bahan bangunan di toko material milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan pembelian tersebut untuk membangun masjid dan saat memesan bahan bangunan tersebut dilakukan dengan cara datang langsung ke toko material milik Korban Gustoni.
- Bahwa saat itu tidak ada pembangunan rumah atau renovasi rumah yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah;
- Bahwa Saksi tahu nomr handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu 085764953804, namun pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB baik Saksi maupun Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah tidak menghubungi no hanphone Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa handphone milik Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah yaitu Xiaomi warna silver;
- Bahwa yang menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB untuk memesan 10 (sepuluh) lembar kayu triplek untuk diantar kerumah Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah yang beralamat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur,

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir bukanlah Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah;

- Bahwa dijalan Poksai hanya Saksi Ikhwan Rosidi Bin Isnain Abdillah yang memiliki panggilan Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin, yang merupakan tetangga Saksi, Saksi juga mengenal Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjadi korban pembunuhan di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang melakukannya;
- Bahwa menurut informasi dari kepolisian Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merencanakan untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, dengan cara Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghadang mobil Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pura-pura bertanya, lalu Terdakwa menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata PCP, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melihat wajah Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh dan maskernya lepas, kemudian Terdakwa yang kalap memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata PCP berkali-kali hingga kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira 05:00 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi, saat itu Terdakwa meminta Saksi dan anak Saksi yaitu Sdr. Fauzan Adzima untuk mengambil mobil Toyota rush milik Terdakwa yang berada di belakang Rest Area 269 Desa Balian

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjemput Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di Simpang Blida-SKPD, selanjutnya Saksi dan Sdr. Fauzan Adzima segera menuju belakang Rest Area 269 Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan mobil Saksi untuk mengambil mobil Terdakwa, sesampainya di Rest Area 269 kemudian Terdakwa segera menyerahkan kunci mobil milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fauzan Adzima segera menuju Simpang Blida-SKPD, sedangkan Saksi segera pulang kerumahnya Saksi namun menurut keterangan Sdr. Fauzan Adzima sesampainya di Simpang Blida-SKPD, Sdr. Fauzan Adzima tidak bertemu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, kemudian Sdr. Fauzan Adzima mengantar mobil Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira 08:30 Wib Saksi mendengar anak Saksi menangis sambil berkata "*Ada orang mati*" kemudian istri Saksi berteriak dari teras rumah "*Mas kayaknya bener, itu ada anak pak agus duduk di gorong-gorong sambil menangis*" kemudian Saksi keluar dari rumahnya dan melihat dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 400 meter ada mobil Sdr. Gustoni Bin Nurdin terparkir di pinggir jalan, kemudian Saksi diajak oleh Saksi Harnanto Bin Darto kelokasi, sesampainya dilokasi Saksi melihat Sdr. Gustoni Bin Nurdin bersandar di ban depan mobil sebelah kanan, dengan posisi kepala berlumuran darah, kemudian Saksi menyuruh Saksi Harnanto Bin Darto dan masyarakat yang ada di lokasi untuk mengangkat Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke atas mobil, kemudian Saksi menghubungi Saudara Mulkan dan meminta Saudara Mulkan untuk menghubungi Terdakwa untuk memberitahu keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin, selanjutnya Saksi dan Saksi Harnanto Bin Darto dibantu warga segera membawa Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke Puskesmas Balian Makmur, dengan posisi Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saudara Mulkan, saat itu Puskesmas Balian Makmur dalam keadaan tutup, kemudian Saksi Harnanto Bin Darto dan Saksi membawa Sdr. Gustoni Bin Nurdin ke Bidan yang berada di Desa Balian Makmur, namun Bidan tersebut tidak ada di tempat, selanjut Sdr. Gustoni Bin Nurdin segera dibawa ke Klinik Tsuraya, namun Sdr. Gustoni Bin Nurdin meninggal saat menerima pertolongan;
- Bahwa Sdr. Gustoni Bin Nurdin saat itu dalam keadaan lemah tidak berkata apa-apa termasuk tidak mengatakan siapa pelakunya;

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut informasi dari kepolisian Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merencanakan untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, dengan cara Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghadang mobil Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pura-pura bertanya, lalu Terdakwa menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata PCP, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melihat wajah Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh dan maskernya lepas, kemudian Terdakwa yang kalap memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata PCP berkali-kali hingga kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui tujuan Terdakwa meminta Saksi dan Sdr. Fauzan Adzima untuk mengambil mobil milik Terdakwa dan meyeruh Sdr. Fauzan Adzima membawa mobil tersebut ke desa lain agar masyarakat tidak mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sudah berada di Desa Balian Makmur dan setelah terjadi pembunuhan baru Terdakwa meminta Sdr. Fauzan Adzima mengantar mobil milik Terdakwa untuk menghindari kecurigaan Masyarakat;
 - Bahwa saat mengambil mobil Terdakwa, Saksi tidak melihat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa pulang saat itu;
 - Bahwa Saksi melihat luka pada kepala dan jari tangan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dimana luka pada Kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengeluarkan banyak darah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
7. Akbar Firmansyah Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, sedangkan Terdakwa adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjadi korban pembunuhan, namun Saksi tidak mengetahui sendiri siapa pelakunya, namun menurut informasi dari kepolisian Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merencanakan untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, dengan cara Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghadang mobil Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pura-pura bertanya, lalu Terdakwa menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata PCP, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melihat wajah Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh dan maskernya lepas, kemudian Terdakwa yang kalap memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata PCP berkali-kali hingga kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang waktunya sudah tidak dapat Saksi ingat, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman ada menghubungi Saudara Rino yang merupakan rekan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat Saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah itu Saksi segera menuju rumah Saudara Rino dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, kemudian Saksi mengajak rekan Saksi untuk mengantar sepeda motor tersebut, dimana Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol sedangkan rekan Saksi membawa motor bebek secara beriringan, saat diperjalan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman kembali menghubungi Saksi dan menanyakan sampai dimana posisi Saksi saat itu, saat itu Saksi mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera menuju Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saksi sampai di Indomaret Desa Mataram Jaya, di Indomaret tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, selanjutnya Saksi segera menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, setelah itu Saksi pulang ke rumah bersama kawan;

- Bahwa saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol Saudara Rino tidak menyerahkan STNKnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya pembunuhan tersebut, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman suka melamun dan banyak tidur;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Rino lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol tidak dilengkapi surat-surat baik STNK ataupun BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin bersama Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini baik Saudara Rino maupun keluarga Saksi Rino tidak ada yang menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dimana Sdr. Gustoni Bin Nurdin sering membantu Pondok Pesantren yang di asuh oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan jamaah di pondok yang diasuh oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, namun Saksi pernah melihat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bersama Terdakwa datang ke Pondok Pesantren yang di asuh oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sdr. Gustoni Bin Nurdin menjadi korban pembunuhan, namun Saksi tidak mengetahui sendiri siapa pelakunya, namun menurut informasi dari kepolisian Sdr. Gustoni Bin Nurdin dibunuh oleh Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merencanakan untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, dengan cara Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghadang mobil Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pura-pura bertanya, lalu Terdakwa menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata PCP, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melihat wajah Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh dan maskernya lepas, kemudian Terdakwa yang kalap memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senjata PCP berkali-kali hingga kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 01:00 Wib dini hari, Terdakwa datang ke Pondok Pesantren yang diasuh oleh Saksi bersama Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, saat itu Terdakwa masuk kedalam pondok namun Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menunggu di luar, kemudian Terdakwa menemui Saksi dengan niat ingin membeli 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm milik Saksi yang mana Terdakwa mengatakan senjata tersebut akan digunakan untuk menembak burung, karena Terdakwa saat itu memaksa akhirnya Saksi mau menjual senjata PCP tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa beberapa minggu kemudian, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera meninggalkan Pondok Pesantren yang diasuh oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm merupakan senjata PCP milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 01:00 Wib dini hari tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm milik Saksi untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin olahraga dalam memiliki 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Nur Kholipah Binti Suyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli Tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB dan Sdr. Gustoni Bin Nurdin ditembak dan dipukul di Jalan Poksai Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat sedang mengantarkan bahan bangunan kepada pemesan dengan ditemani oleh anak Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan cucu Sdr. Gustoni Bin Nurdin bernama Alana Mazaya Elsano Binti Maulana yang berusia kurang lebih 20 (dua) puluh Bulan;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa beralamat di Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Ilir yang bertetangga dengan rumah Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang jaraknya kurang lebih 200m (dua ratus meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang melakukan penembakan dan pemukulan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah suami Saksi yaitu Terdakwa dan keponakan Saksi yaitu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman setelah Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman yang merupakan keponakan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024 datang dari Blitang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama saudara-saudara yang lain kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan ada juga yang menggunakan sepeda motor dikarenakan pada tanggal 29 Juni 2024 di rumah Saksi ada acara

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syukuran, setelah acara syukuran selesai saudara-saudara tersebut sudah pulang dan yang masih ada di rumah Saksi sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 adalah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa pamit kepada Saksi untuk mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pulang ke Belitang dengan mengendarai mobil Merk Toyota Rush GR Nopol BG 1992 KV milik Terdakwa, Terdakwa juga membawa handphone milik Saksi yaitu Handphone merk Vivo Y 27 S warna Garden Green No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor:0851-4128-5698;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, Saksi ada menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Anak Saksi dengan nomor:0823-5138-5013 pada tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 WIB untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai atau belum di rumah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sudah sampai di rumah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan mengatakan posisinya sedang ada di rumah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan akan pulang ke rumah pada tanggal 2 Juli 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 sekira sekira Pukul 09.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Sdr. Niha bahwa Sdr. Guston Bin Nurdin menjadi korban pembegalan sedangkan Terdakwa tiba di rumah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hubungan Terdakwa dan Sdr. Gustoni Bin Nurdin sangat baik dan tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Unit Desa (KUD) yang bekerja di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari informasi kepolisian bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin adalah Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman yang disebabkan karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih utang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan memborong pekerjaan/Hok di koperasi sawit di wilayah Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat Surat Perjanjian Kerjasama, dengan

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 (satu) mobil Toyota rush warna hitam atasnama Alim tahun pembuatan 2024 dan SPH tanah Atas Nama Harnidi dengan alamat Dusun 02/Rt.03/Rt.03 Desa Dabuk Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa untuk uang pinjaman tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi dengan Nomor Rekening BRI 721701035557537, dimana Buku Tabungan dan ATM tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sebenarnya uang pinjaman dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin tersebut, karena Terdakwa cenderung tertutup kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali memergoki Terdakwa bermain judi online dan Saksi sudah beberapa kali mengingatkan Terdakwa untuk berhenti bermain judi online namun Terdakwa tidak menggubrisnya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli handphone Iphone 15 Promax, namun handphone tersebut sudah dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu meminjam hanphone milik Saksi yaitu Vivo Y 27 warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu Saksi Nurwiyatun Binti Wartono dan Saudari Puji mendatangi Saksi dan menayakan mengenai buku Rekening BRI milik Saksi, karena selain peminjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa ada meminjam uang lain kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebelumnya yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah itu Saksi Nurwiyatun Binti Wartono dan Saudari Puji mengajak Saksi untuk mengeprint rekening Koran buku tabungan milik Saksi dan terdapat beberapa kali transfer dari rekening Bank Mandiri ke Rekening BRI Saksi pada tanggal 11 Mei 2024 dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurwiyatun Binti Wartono dan keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin, uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang dipinjam oleh Terdakwa dengan Jumlah total Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian transfer ditanggal 11 Mei 2024 sampai 19 Juni 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), utang untuk membayar

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan perawatan sawit/Hok pada tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan hutang material bangunan dan lain-lain sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai berapa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa selain meminjam uang kepada Korban Gustoni, Terdakwa juga meminjam uang dari beberapa orang lainnya, hal ini diketahui oleh Saksi karena ada beberapa orang yang menagih utang Terdakwa kerumah;
- Bahwa belum ada pengembalian utang yang dipinjam oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Saksi telah menyerahkan kebun Karet seluas + 1 (satu) Hektar dengan Sertifikat Nomor:00439 yang beralamat di Dabuk Makmur Atas Nama Suyono dan Sepeda motor jenis honda revo dengan Nopol BG 5191 WU kepada keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diterima oleh Saudari Puji yang merupakan anak kandung Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebagai permohonan maaf Saksi kepada keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin atas perbuatan suami Saksi yaitu Terdakwa, namun sepeda motor yang Saksi serahkan bukan milik Saksi dan diambil oleh pemiliknya, sehingga hanya tanah kebun karet saja yang telah bersertipikat yang diterima oleh keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa penyerahan tanah perkebunan karet tersebut sebagai permohonan maaf Saksi dan bukan merupakan upaya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa setiap pergi sering membawa handphone milik Saksi dimana sebelum mengatar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman ke belitang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa handphone milik Saksi tersebut, karena Terdakwa juga memiliki handphone sendiri;
- Bahwa sepeda motor warna merah Saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Edward Bin Rahanuddin (Almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir;

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baha Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 di rumah kerabat Terdakwa, dari interogasi terhadap Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan bantuan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, selanjutnya di lakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Ariyanto dan Saksi Benny Ulistofa Putra Bin Murod dan rekan-rekan lainnya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya laporan Polisi LP/B – 11/ VII/2024/Sumsel/Res Oki/Sek Mesuji Raya, tanggal 02 Juli 2024 yaitu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Ariyanto dan Saksi Benny Ulistofa Putra Bin Murod dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti serta barang bukti pelaku pembunuhan merujuk pada Terdakwa , sehingga pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kerabat Terdakwa , saat ditangkap Terdakwa masih menguasai handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah merencanakan pembunuhan

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



tersebut beberapa hari sebelumnya saat Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih utang kepadanya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin di bantu oleh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, dimana Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman telah merencanakan dan membagi tugas sebelumnya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di rumahnya Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, peran Terdakwa yaitu menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin menggunakan senjata PCP beberapa kali, namun karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin belum meninggal kemudian Terdakwa memukul kepala Korban Gustoni dengan gagang senjata PCP tersebut hingga kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman berperan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532 dari Saudara Rino, menghadang laju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian mengajak Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbincang, setelah Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari mobilnya kemudian Terdakwa membidik dan menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata PCP, selain itu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman juga berperan membawa motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan saat meninggalkan lokasi, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa sempat menggilas kaki Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang tidak berdaya bersandar pada mobil, dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membayar utang dan bermain judi online;

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruhnya uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah telah melindas kaki Sdr. Gustoni Bin Nurdin saat hendak melarikan diri, untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Benny Ulistofa Putra Bin Murod, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir;
- Baha Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 di rumah kerabat Terdakwa, dari interogasi terhadap Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan bantuan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, selanjutnya di lakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Ariyanto dan Saksi Edwards Bin Rahanuddin (Almarhum) dan rekan-rekan lainnya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya laporan Polisi LP/B – 11/ VII/2024/Sumsel/Res Oki/Sek Mesuji Raya, tanggal 02 Juli 2024 yaitu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Ariyanto dan Saksi Edwards Bin Rahanuddin (Almarhum) dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, setelah

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti serta barang bukti pelaku pembunuhan merujuk pada Terdakwa , sehingga pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah kerabat Terdakwa , saat ditangkap Terdakwa masih menguasai handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei I 862101044164112 Imei 2 862101044164104;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan telah merencanakan pembunuhan tersebut beberapa hari sebelumnya saat Sdr. Gustoni Bin Nurdin menagih utang kepadanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin di bantu oleh Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman, dimana Terdakwa dan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman telah merencanakan dan membagi tugas sebelumnya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman di rumahnya Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman, peran Terdakwa yaitu menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin menggunakan senjata PCP beberapa kali, namun karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin belum meninggal kemudian Terdakwa memukul kepala Korban Gustoni dengan gagang senjata PCP tersebut hingga kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin pecah, sedangkan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman berperan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532 dari Saudara Rino, menghadang laju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian mengajak Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbincang, setelah Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari mobilnya kemudian Terdakwa membidik dan menembak kepala Korban Gustoni dengan senjata PCP, selain itu Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman juga berperan membawa motor dan mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan saat meninggalkan lokasi, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa sempat menggilas kaki Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang tidak berdaya bersandar pada mobil, dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membayar utang dan bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruhnya uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah telah melindas kaki Sdr. Gustoni Bin Nurdin saat hendak melarikan diri, untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan paman Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman tidak mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi penembakan dan pemukulan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan menggunakan senjata api dan pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman saat itu yang menghentikan mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman datang dan

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah Terdakwa yang sedang menggelar syukuran dirumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik Terdakwa, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sampai di Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menemani Terdakwa ke luar rumah, kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk mencari pinjaman sepeda motor trail, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera menghubungi kawannya yaitu Saudara Rino untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah menghubungi Saudara Rino, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghubungi adiknya yaitu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bercerita kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bahwa *ada yang menjelek-jelekkan dirinya padahal orangnya sudah naik haji*, kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membantu Terdakwa membunuh orang tersebut, namun Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengatakan tidak mau sehingga Terdakwa terus menerus membujuk Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan mengatakan yang akan mengeksekusi orang tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa tugas Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman hanya naik motor saja, selanjutnya karena tidak enak, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mau membantu Terdakwa untuk menjalankan rencana untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sebagai pegangan, setelah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bersedia membantu Terdakwa, selanjutnya

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghubungi adiknya yaitu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman kembali menghubungi Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman dan menanyakan sampai dimana posisi Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman saat itu, saat itu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saudara Akbar datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawannya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, setelah itu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman pulang bersama kawannya, kemudian Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP dengan menggendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah Terdakwa berkeliling dan tidak mendapatkan senapan angin PCP, lalu Terdakwa menuju ke tempat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa kembali ke kedai tempat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beristirahat, lalu Terdakwa mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa segera menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam senapan angin PCP milik Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid tersebut, saat itu Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid tidak bersedia meminjamkan senapan angin PCP miliknya dan meminta kepada Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid segera meyerahkan senapan angin PCP tersebut kepada Terdakwa , setelah Terdakwa mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan anaknya yaitu Sdr. Fauzan Adzima untuk menjemput Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di daerah SKPD, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya untuk menghindari kecurigaan masyarakat, padahal Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sedang bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima menemui Terdakwa di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa , tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Sdr. Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul mendekati posisi Terdakwa , kemudian Terdakwa segera mengeluarkan senapan angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuranto Alias Yanto Bin Abdul, saat itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul sempat bertanya kepada Terdakwa “*pulangnya nanti sama siapa*” kemudian Terdakwa menjawab “*nanti adik saya yang menjemput saya*” setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir menunggu Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari rumahnya, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Sdr. Gustoni Bin Nurdin di jalan akan dihadang oleh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan ditembak menggunakan senapan angin PCP oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan Poksai yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa 10 (sepuluh) keping triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Sdr. Gustoni yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengantar bahan material bangunan dengan ditemani Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan cucunya yaitu Alana Mazaya Elsano Binti Maulana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menunggu Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dengan posisi Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan mengendarai sepeda motor menghentikan

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengajak Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sedang berbicara dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa yang bersembunyi disemak-semak membidik dan menembak bagian kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senapan angin PCP, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Sdr. Gustoni Bin Nurdin masih hidup, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ikut bersama Sdr. Gustoni Bin Nurdin didalam mobil menghalangi bidikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang kedua kalinya, namun Terdakwa tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Sdr. Gustoni Bin Nurdin atau apa tidak, kemudian Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni teriak 'yah ada yang nembak yah', kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa tersangkut rumput dan Terdakwa terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa terbuka sebatas hidung, sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, saat Itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat berkata "oh kamu, salah saya apa dan ngapain kamu nembak aku", karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, Terdakwa merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa menembak Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pangkal senapan angin PCP tersebut, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melindungi kepalanya sehingga jari Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengalami robek kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh ke tanah, melihat Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh, lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan pangkal senapan angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pangkal senapan angin PCP yang Terdakwa bawa patah, setelah itu Terdakwa menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Anak Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang saat itu dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin

Bahwa Terdakwa sudah melakukan survey lokasi pembunuhan beberapa hari sebelumnya yaitu di perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir yang memang sepi, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 07:30 WIB Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman kembali melakukan survey lokasi dan tempat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman akan memberhentikan mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan tempat Terdakwa bersembunyi dan menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin yaitu di perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memang sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan baik lisan ataupun paksaan fisik yang dilakukan Terdakwa saat meminta bantuan kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, saat itu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mau membantu karena rasa tidak enak saja;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sebo atau masker, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman tidak memakai sebo atau penutup mata, namun saat itu masker atau sebo yang digunakan Terdakwa sempat terbuka dan Terdakwa dikenali oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut bukanlah upah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membantu Terdakwa untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin tetapi merupakan uang pengganti belanja kepala pada saat Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk memesan buah kelapa saat Terdakwa ada acara hajatan dirumahnya pada hari Minggu pada tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menembak bagian Kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata berburu babi yaitu senapan PCP sebanyak 5 (lima)

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kearah kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin, selain itu Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senapan PCP sebanyak 6 (enam) kali hingga kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sampai pecah;

- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sudah membelanjakan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman serahkan ke penyidik;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 Dan 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 adalah hanphone milik Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang dipinjam Terdakwa dan digunakan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan mengatasmakan Saudara Iwan Poksay untuk memesan Triplek;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati), merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam, merupakan hanphone milik Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei I 862101044164112 Imei 2 862101044164104 adalah handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844, Nosin: 2KD-5559789 adalah milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mobil tersebut dilengkapi bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu dr. Aditiya Andi Saputra Bin Karbon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter Umum di Klinik Tsuraya Lubuk Seberuk Sejak tahun 2016;
- Bahwa Ahli telah mengeluarkan dan menandatangani 1 (satu) lembar Visum et repertum Nomor : 004 / KL . TS / LS / VII / 2024 , tertanggal 02 Juli 2024;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan visum et repertum adalah seorang laki-laki yang bernama Gus Toni Bin Nurdin yang beralamatkan di SP5 Balian makmur;
- Bahwa pada saat datang korban an.Gus Toni Bin Nurdin ke klinik oleh seseorang dengan keadaan penurunan kesadaran dengan luka dan berlumur darah di bagian kepala (keadaan lemah).
- Bahwa Gustoni meninggal saat dilakukan pertolongan di Klinik Tsuraya;
- Bahwa Ahli melakukan pertolongan dengan melakukan vita sukses atau pembersihan darah yang keluar dari mulut, setelah itu Korban Gustoni diberikan oksigen;
- Bahwa Gustoni datang pada Pukul 10:00 Wib dan meninggal pada Pukul 10;30 Wib;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban Gustoni dari pengalaman dan keilmuan Ahli terdapat luka akibat trauma benda tumpul dan luka goresan tegas akibat trauma benda tajam, namun ahli tidak dapat memperkirakan alat yang digunakan.
- Bahwa perbedaan luka akibat trauma benda tumpul dan luka akibat trauma benda tajam yaitu luka akibat trauma benda tumpul menimbulkan tanda bekas jaringan, sedangkan luka akibat trauma benda tajam menimbulkan putus syaraf atau tidak ada tanda bekas jaringan;
- Bahwa penyebab meninggalnya Korban Gustoni akibat cedera kepala berat dan kekekuran cairan di kepala;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat luka besar dikepala akibat trauma benda tumpul, dan terdapat 3 (tiga) luka tegas yang diperkirakan trauma benda tajam;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab :458/Fkf/2024 Yang Dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada hari Senin tanggal 26 Agsutus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

I. Kelainan-Kelainan Fisik;

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur;
2. Pasien adalah seorang laki-laki;
3. Pada tubuh ditemukan luka sebagai berikut:
 - Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter;
 - Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter;
 - Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Gigi taring atas sebelah kanan tanggal;
 - Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter.
 - Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

II. Terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya.

Kesimpulan.

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun, bangsa Indonesia, datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah, tensi tidak terukur pada tubuh ditemukan luka robek pada tubuh ditemukan Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, Luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, Luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima centimeter, Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Gigi taring atas sebelah kanan tanggal, Luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter dan Luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter, terhadap pasien tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan penunjang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal Dunia; Terhadap keterangan Ahli, Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti no.lab : 458/FKF/2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H
Pemeriksa 1. Novie Widiastuti, SE. 2. Rismadian Cahyadi, S.Kom yang pada Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan terhadap back up files dari smartphone merk xiaomimodel redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu IMEI: 868594046105535 pemilik atasnama Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan telephone;
 - Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan indosat Ooredoo ICCID:89620140006068960639 (Nomor:085764550569) yang terpasang didalam smartphone merk xiaomi model redmi note 5 warna gold di lapis sticker warna ungu, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk realme model RMX3710 warna silver IMEI:86321863117083 pemilik atasnama Alim Ardianto Bin Haitami Umar, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dari aplikasi Whatsapp;
- Pemeriksaan terhadap back up files dari nano simcard bertuliskan by.u ICCID: 8962100141902856867 (Nomor:085141285686) yang terpasang di dalam smartphone merk realme model RMX3710 warna silver, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak IMEI:865780077165489 pemilik atasnama Nur Kholivah Binti Suyono, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard tertuliskan by.u ICCID:89621001411902856982 (Nomor:085141285698) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model V2322 warna hijau dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam IMEI:8621010144164104 pemilik atasnama Gustoni Bin Nurdin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo telkomsel ICCID:8962101273427348606 (Nomor:085273734860) yang terpasang di dalam smartphone merk vivo model vivo 1935 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

2. Visum Et Repertum dari Klinik Tsuraya Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir Nomor:004/KL.TS/LS/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Andi Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan-kelainan fisik:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah, nadi teraba lemah tensi tidak terukur;
- Pasien adalah seorang laki-laki;
- Pada tubuh ditemukan luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka robek di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter, luka robek di jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter,

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



luka lecet dipergelangan tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter, luka robek jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, luka robek jari tengah tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, gigi taring atas sebelah kanan tanggal, luka robek disamping mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, luka robek tidak beraturan di kepala bagian atas dengan ukuran lima belas kali tiga centimeter, dua kali tiga centimeter, tujuh kali dua kali tiga centimeter, luka robek beraturan di kepala bagian samping kanan dengan ukuran sepuluh kali dua kali tiga centimeter dan dua belas kali dua centimeter;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/116/BM.Mes-Ry/2024 Tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditandatangani Mulkan Hr selaku Kepala Desa Balian Makmur, yang menyatakan bahwa Korban Gustoni Bin Nurdin telah meninggal dunia;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak Ahmad A Naufal Bin Gustoni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Ahmad A Naufal Bin Gustoni setelah menyaksikan peristiwa pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Anak Ahmad A Naufal Bin Gustoni mengalami trauma akibat peristiwa tersebut, merasa ketakutan ketika melihat orang menggunakan masker dan takut ketika ada orang yang tidak dikenal datang ke rumah, Anak Ahmad A Naufal Bin Gustoni juga tidak berani keluar rumah dan hanya menghabiskan waktu di rumah serta sering menangis setelah shalat subuh;
5. Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Nurkholivah, selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara;
6. Rincian Transaksi Tab. Mandiri atas nama Gustoni, selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, karena Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa beberapa kali meminjam uang milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin untuk membayar borongan pekerjaan atau Hok di Koperasi Unit Desa (KUD) Paka Sawit Makmur, dengan janji keuntungan setiap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dengan total uang yang Terdakwa pinjam sebesar ± Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada akhir Juni 2024 Sdr. Gustoni Bin Nurdin mendengar informasi uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa digunakan untuk bermain judi online, sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin ingin uang miliknya segera di kembalikan, selanjutnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin beberapa kali mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk menagih utang Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sdr. Gustoni Bin Nurdin kembali mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mengatakan jika Terdakwa sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa sedang menggelar hajatan dirumahnya, Sdr. Gustoni Bin Nurdin mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, RT.002/RW.001, Kelurahan Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menagih utang Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab besok Terdakwa baru bisa membayar utang, dimana Terdakwa mengatakan akan mengantar uang kerumah Sdr. Gustoni Bin

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Nurdin sekalian mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pulang ke Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin pulang kerumahnya, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa malu dan marah;

- Bahwa selain itu uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp.770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang dan merenovasi rumah sedangkan Terdakwa sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar utang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik Terdakwa, saat dalam perjalanan menuju ke Blitang, Terdakwa berpikir bagaimana cara membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak lagi menagih hutang kepada Terdakwa, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sampai di Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menemani Terdakwa ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, kemudian Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pergi dari rumah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bahwa *ada yang menjelek-jelekkan dirinya padahal orangnya sudah naik haji*, kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membantu Terdakwa membunuh orang tersebut, namun Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengatakan tidak mau sehingga Terdakwa terus menerus membujuk Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan mengatakan yang akan mengeksekusi orang tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa tugas Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman hanya naik motor saja, kemudian Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puguh Nurrohman

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Puguh Bin Suparman kalau tidak bisa mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pulang dan memberitahu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman agar mencari motor CRF untuk Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pulang yang kalimatnya “dek besok kayaknya saya tidak bisa mengantar kamu pulang, coba kamu cari motor CRF untuk kamu pulang” kemudian Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghubungi Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk mencari pinjaman sepeda motor CRF dan mengantarkannya di rumah Terdakwa, bahwa setelah beberapa saat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menelpon Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk menanyakan keberadaannya, kemudian Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman menjawab sudah sampai Desa Mataram Jaya, kemudian Terdakwa meminta Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk bertemu di Desa Mataram Jaya saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman bertemu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman bersama temannya membawa sepeda motor tersebut, lalu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman menyerahkan sepeda motor CRF dan pulang bersama temannya dengan menggunakan motor temannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman minum di kedai sambil beristirahat di kedai, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan menggunakan sepeda motor CRF untuk membeli senapan angin dan setelah Terdakwa berkeliling mencari-cari tetap tidak dapat, sehingga pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di kedai, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pergi ke pesantren menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid, yang mana Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengikuti dengan menggunakan motor CRF lalu sekira Pukul 01:00 Wib sampai di pondok pesantren kemudian Terdakwa menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pindah ke mobil Terdakwa untuk beristirahat dan tidur di mobil, kemudian Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk meminjam senapan angin namun tidak diperbolehkan oleh Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid kemudian Terdakwa membeli senapan angin tersebut dan oleh Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa akan membayar uangnya bulan depan, setelah itu Terdakwa diijinkan membawa senapan angin tersebut, setelah itu sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa pergi dari pondok pesantren menggunakan mobil yang diiringi Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan menggunakan motor CRF, di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf dan mengatakan meminta tolong agar menemui Terdakwa di belakang Rest Area dan mengambil mobil Terdakwa dan menjemput Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di Daerah SKPD dengan menggunakan mobil Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf datang bersama anaknya dan bertemu Terdakwa dibelakang Rest Area lalu Terdakwa mengambil senapan angin yang ada di dalam mobil dan melemparkannya di semak-semak kebun sawit dan meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk bersembunyi di Semak-semak kebun sawit agar tidak terlihat oleh Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf dan anaknya setelah bertemu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf bertanya kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa pulangannya, lalu Terdakwa menjawab “nanti adik saya yang menjemput saya” setelah Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul Manaf pergi, kemudian sekira Pukul 05.45 WIB Terdakwa berputar-putar di Desa Balian Makmur namun namun sampai dengan Pukul 07.30 WIB Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak keluar dari rumah sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa merubah rencana, kemudian Terdakwa untuk membeli kartu perdana celluler, kemudian setelah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman membeli kartu tersebut Terdakwa memasukkan kartu baru tersebut ke handphone milik Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menelpon Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mengaku sebagai Iwan yang beralamat dari Jalan Poksai dan menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk memesan triplek dan diantar ke rumah Jalan Poksai, setelah menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin, lalu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman berangkat menuju Jalan Poksai dengan menggunakan motor CRF dan setelah tiba di Jalan Poksai, Terdakwa menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk berada di pinggir jalan dengan sepeda motornya dan menunggu dan menghentikan Sdr. Gustoni Bin Nurdin datang dengan cara mengajaknya berbicara, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di Semak-semak, kemudian pada saat mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengajak Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sedang berbicara dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata angin PCP, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Sdr. Gustoni Bin Nurdin masih hidup, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ikut bersama Sdr. Gustoni Bin Nurdin didalam mobil menghalangi bidikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang kedua kalinya, namun Terdakwa tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Sdr. Gustoni Bin Nurdin atau apa tidak, kemudian Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni teriak “yah ada yang nembak yah”, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari mobil dan kearah belakang mobil, kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa tersangkut rumput dan Terdakwa terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa terbuka sebatas hidung, sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat berkata “oh kamu, salah saya apa dan ngapain kamu nembak aku”, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, Terdakwa merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa menembak Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pangkal senjata angin PCP tersebut, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melindungi kepalanya sehingga jari Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengalami robek kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh ke tanah, melihat Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh, lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan pangkal senjata angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pangkal senapan angin

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCP yang Terdakwa bawa patah, setelah itu Terdakwa menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Anak Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang saat itu dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan baik lisan ataupun paksaan fisik yang dilakukan Terdakwa saat meminta bantuan kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, saat itu Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mau membantu karena rasa tidak enak saja;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sebo atau masker, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman tidak memakai sebo atau penutup mata, namun saat itu masker atau sebo yang digunakan Terdakwa sempat terbuka dan Terdakwa dikenali oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut bukanlah upah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membantu Terdakwa untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin tetapi merupakan uang pengganti belanja kepala pada saat Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk memesan buah kelapa saat Terdakwa ada acara hajatan dirumahnya pada hari Minggu pada tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan Sdr. Fauzan untuk mengambil mobil Terdakwa dan membawanya kerumah Saksi Fauzan agar masyarakat tidak ada yang tau bila Terdakwa sudah berada di Desa Balian makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan alasan mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib dan pulang kerumahnya setelah mengambil mobil di tempat Saksi Fauzan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 11:00 Wib agar keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan warga tidak mencurigai Terdakwa ;

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keluarga Terdakwa sudah pergi ke Jawa, sehingga Terdakwa tidak bisa meminta bantuan keluarganya untuk meminta maaf kepada keluarga Sd. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengganti uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebesar ± Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Terdakwa masih memiliki hutang kepada orang lain, dan saat ini salah satu warga telah menyita rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa habis untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menembak bagian Kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata berburu babi yaitu senapan PCP sebanyak 5 (lima) kali ke arah kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin, selain itu Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senapan PCP sebanyak 6 (enam) kali hingga kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sampai pecah;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sudah membelanjakan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman serahkan ke penyidik;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 Dan 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 adalah handphone milik Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang dipinjam Terdakwa dan digunakan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan mengatasnama Saudara Iwan Poksay untuk memesan Triplek;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati), merupakan handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam, merupakan handphone milik Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104 adalah handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844, Nosin: 2KD-5559789 adalah milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mobil tersebut dilengkapi bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papisccret pada bagian dada;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei I 862101044164112 Imei 2 862101044164104;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;
- 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- uang tunai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,- (lma puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1(satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama;
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang merupakan pemilik toko bangunan, yang mana Terdakwa memiliki utang terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diperkirakan hingga mencapai Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari utang untuk modal membayar borongan pekerjaan atau Hok di Koperasi Unit Desa (KUD) Paka Sawit Makmur, serta utang bahan bangunan untuk merenovasi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08:30 WIB bertempat di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan cara menembak dan memukul kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin hingga pecah dengan menggunakan senjata angin PCP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang mendapat informasi bahwa uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa digunakan untuk bermain judi online, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 08:00 Wib Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsaap kepada Terdakwa yang isinya menagih hutang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab pesan Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan mengatakan bahwa dirumah Terdakwa masih repot, karena ada acara hajatan dan meminta waktu kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sdr. Gustoni Bin Nurdin kembali mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap dan menagih hutang kepada kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mengatakan jika Terdakwa sedang repot karena sedang menggelar hajatan dan besok baru ada uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saat Terdakwa sedang menggelar hajatan dirumahnya, Sdr. Gustoni Bin Nurdin mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kutilang, Dusun IV, RT.002/RW.001, Kelurahan Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menagih

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab besok Terdakwa baru bisa membayar utang, dimana Terdakwa mengatakan akan mengantar uang kerumah Sdr. Gustoni Bin Nurdin sekalian mengantar Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman pulang ke Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin pulang kerumahnya, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin sudah beberapa kali menagih hutang kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa malu dan marah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman beserta keluarganya pulang ke Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik Terdakwa, saat dalam perjalanan menuju ke Blitang, Terdakwa yang merasa marah terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang telah menagih utang kepadanya mulai berpikir bagaimana cara membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin kemudian sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa dan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman dan keluarganya sampai di Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lalu Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman untuk mengajak Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman menemani Terdakwa ke bengkel mobil di daerah Palembang, Setelah diberi izin oleh keluarganya, kemudian Terdakwa dan Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman pergi dari rumah Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman bahwa *ada yang menjelek-jelekkan dirinya padahal orangnya sudah naik haji*, kemudian Terdakwa meminta Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman untuk membantu Terdakwa membunuh orang tersebut, namun Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman mengatakan tidak mau sehingga Terdakwa terus menerus membujuk Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman dengan mengatakan yang akan mengeksekusi orang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tugas Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman hanya naik motor saja, selanjutnya karena tidak enak, Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman mau membantu Terdakwa untuk menjalankan rencana untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman sebagai pegangan, setelah Saksi Pugu Nurrohman Alias Pugu Bin Suparman

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu Terdakwa, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menghubungi adiknya yaitu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino dan mengantarkannya ke Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat diperjalan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman kembali menghubungi Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman dan menanyakan sampai dimana posisi Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman saat itu, saat itu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman mengatakan sampai di daerah Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komring Ilir, sekira Pukul 19:00 Wib Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol disusul oleh kawannya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, setelah itu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman pulang bersama kawannya, kemudian Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman minum di kedai sambil istirahat didalam mobil milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi untuk untuk membeli senapan angin jenis PCP dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol, setelah Terdakwa berkeliling dan tidak mendapatkan senapan angin PCP, lalu Terdakwa menuju ke tempat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman ;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 00:00 Wib Terdakwa kembali ke kedai tempat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beristirahat, lalu Terdakwa mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid di Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menuju Pondok Pesantren yang berada di daerah Dusun Pancong, Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan beriringan dimana Terdakwa menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sekira Pukul 01:00 Wib Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sampai di pondok pesantren, lalu Terdakwa segera menemui Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid pengasuh Pondok Pesantren tersebut, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman beristirahat didalam mobil, kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam senapan angin PCP milik Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid tersebut, saat itu Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid tidak bersedia meminjamkan senapan angin PCP miliknya dan meminta kepada Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersedia membelinya dan akan membayarnya bulan depan, setelah itu Saksi M. Abu Nasir Bin Abdul Hamid segera meyerahkan senapan angin PCP tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan senapan angin PCP tersebut Terdakwa kembali ke mobil miliknya dan istirahat didalam mobil bersama Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman, selanjutnya sekira pukul 05:00 Wib Terdakwa pergi dari pondok pesantren dengan menggunakan mobilnya sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman menggunakan sepeda motor CRF, saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan meminta tolong Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan anaknya yaitu Sdr. Fauzan Adzima untuk menjemput Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman di daerah SKPD, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya untuk menghindari kecurigaan masyarakat, padahal Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sedang bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima menemui Terdakwa di belakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung tepatnya di kebun sawit dibelakang Rest Area 269 Tol Palembang-Lampung untuk mengambil mobil milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul datang menggunakan mobil bersama anaknya yaitu Sdr. Fauzan Adzima, saat melihat mobil yang dikemudikan Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul mendekati posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan senapan angin PCP dari dalam mobil, kemudian Terdakwa melemparnya ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk sembunyi di tempat yang agak jauh agar tidak terlihat Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima, setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul, saat itu Saksi

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul sempat bertanya kepada Terdakwa "pulangannya nanti sama siapa" kemudian Terdakwa menjawab "nanti adik saya yang menjemput saya" setelah itu Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto Bin Abdul dan Sdr. Fauzan Adzima pergi meninggalkan Terdakwa, sekira Pukul 05:45 Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan Terdakwa berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir menunggu Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari rumahnya, karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak juga keluar dari rumahnya, membuat Terdakwa mengubah rencananya, untuk berpura-pura membeli bahan bangunan, sehingga ketika Sdr. Gustoni Bin Nurdin dijalan akan dihadap oleh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dan ditembak menggunakan senapan angin PCP oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 07:30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk membeli kartu perdana Celluler di konter, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, Kemudian Terdakwa meminta Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan Poksai yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa 10 (sepuluh) keping triplek dan minta antar kerumah Saudara Iwan, Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang tidak menaruh curiga segera memproses pesanan material bangunan tersebut dan membuat nota, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengantar bahan material bangunan dengan ditemani Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan Anak Alana Mazaya Elsano Binti Maulana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux pickup dengan Nopol BG 9013 KA, sedangkan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera menuju ke perkebunan karet yang berada di Jalan Poksai, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menunggu Sdr. Gustoni Bin Nurdin, dengan posisi Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa bersembunyi disemak-semak, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk ke Jalan Poksai, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman mengajak

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sedang berbicara dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senapan angin PCP, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin kaget karena terkena tembakan dan bagian kepala mengeluarkan darah, namun Sdr. Gustoni Bin Nurdin masih hidup, kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk kedalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman masih berada di samping mobil, lalu pada saat ingin menembak yang kedua kalinya Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni yang ikut bersama Sdr. Gustoni Bin Nurdin didalam mobil menghalangi bidikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang kedua kalinya, namun Terdakwa tidak tahu tembakan yang kedua mengenai Sdr. Gustoni Bin Nurdin atau apa tidak, kemudian Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni teriak 'yah ada yang nembak yah', kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari mobil dan ke arah belakang mobil, kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak, pada saat keluar dari semak-semak kaki Terdakwa tersangkut rumput dan Terdakwa terjatuh, pada saat terjatuh masker yang dikenakan Terdakwa terbuka sebatas hidung, sehingga Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat berkata "oh kamu, salah saya apa dan ngapain kamu nembak aku", karena Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa, Terdakwa merasa gugup dan takut ketahuan orang, kemudian Terdakwa menembak Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) dengan membabi buta, kemudian Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pangkal senapan angin PCP tersebut, saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin sempat melindungi kepalanya sehingga jari Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengalami robek kemudian Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh ke tanah, melihat Sdr. Gustoni Bin Nurdin jatuh, lalu Terdakwa memukul lagi kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan pangkal senapan angin PCP sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pangkal senapan angin PCP yang Terdakwa bawa patah, setelah itu Terdakwa menghampiri mobil dan menanyakan uang dan handphone kepada Anak Saksi Ahmad Noval dan Sdri. Alana yang berada didalam mobil, karena dalam didalam mobil tidak ada uang akhirnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Noval di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sebo atau masker, sedangkan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman tidak memakai sebo atau penutup mata, namun saat itu masker atau sebo yang digunakan Terdakwa sempat terbuka dan Terdakwa dikenali oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi Ahmad Nuranto Alias Yanto dan Sdr. Fauzan untuk mengambil mobil Terdakwa dan membawanya kerumah Saksi Fauzan agar masyarakat tidak ada yang tau bila Terdakwa sudah berada di Desa Balian makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan alasan mengantar Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 10:00 Wib dan pulang kerumahnya setelah mengambil mobil di tempat Saksi Fauzan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 11:00 Wib agar keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan warga tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebesar ± Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin, Terdakwa masih memiliki hutang kepada orang lain, dan saat ini salah satu warga telah menyita rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa dari Sdr. Gustoni Bin Nurdin habis untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menembak bagian Kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senjata berburu babi yaitu senapan PCP sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin, selain itu Terdakwa memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan gagang senapan PCP sebanyak 6 (enam) kali hingga kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sampai pecah;
- Bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sudah membelanjakan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang menjadi barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489 Dan 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865780077165497 Imei 2 865780077165489 adalah handphone milik Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang dipinjam Terdakwa dan digunakan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan mengatasnama Saudara Iwan Poksay untuk memesan Triplek;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati), merupakan handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam, merupakan handphone milik Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei I 862101044164112 Imei 2 862101044164104 adalah handphone milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844, Nosin: 2KD-5559789 adalah milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan mobil tersebut dilengkapi bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang merupakan istri Terdakwa meminta maaf atas peristiwa pembunuhan Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang telah dilakukan Terdakwa dan telah menyerahkan kebun Karet seluas kurang lebih seluas 1 (satu) Hektar dengan Sertifikat Nomor:00439 yang beralamat di Dabuk Makmur Atas Nama Suyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana atau dalam dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diancam pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dalam dakwaan ke empat perbuatan Terdakwa diancam pasal 365 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang didakwa melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barangsiapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah terkait perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, oleh

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersamaan dengan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini. Maka dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim hanya akan menguraikan pengertian unsur turut serta melakukan perbuatan yang dianggap terpenuhi yang berkaitan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian dari turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis Hakim adalah mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana, yang mana keikutsertaan tersebut dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana yang sama;
2. Dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana yang sama tersebut terjadi karena adanya kerjasama secara sadar dari setiap orang berupa pelaksanaan perbuatan secara fisik, baik dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu maupun tanpa kesepakatan terlebih dahulu, namun tujuannya adalah mencapai hasil berupa tindak pidana yang sama;
3. Dua orang atau lebih tersebut dalam mencapai tindak pidana yang sama tidaklah harus melakukan perbuatan yang sama yang memenuhi unsur pasal dalam suatu delik, namun cukup apabila telah memiliki suatu peran untuk melakukan tindak pidana yang menunjang tindak pidana tersebut terlaksana oleh rekannya, maka telah dapat disebut sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi perbedaan turut serta melakukan tindak pidana dengan pembantu tindak pidana adalah pembantuan tindak pidana dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan, ataupun memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan namun dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian yang menjadi penentu perbedaan turut serta melakukan tindak pidana dan pembantu tindak pidana adalah sejauhmana



kerjasama yang dilakukan antar orang tersebut hingga tercapainya tindak pidana, yang mana menurut Majelis Hakim guna menentukan hal adalah dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana orang dengan kriteria sebagai pembantu tindak pidana tersebut tidak perlu melakukan perbuatan yang memastikan apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat melaksanakan tindak pidana tersebut dengan baik atau tidak yang mana hal tersebut berbeda dengan turut serta melakukan tindak pidana yang mana dalam turut serta melakukan tindak pidana bahwa hubungan kerjasama yang erat perlu terjalin termasuk perencanaan-perencanaan mengenai bagaimana cara tindak pidana tersebut dapat terlaksana dengan baik, meskipun tidak semua pelaku memenuhi unsur tindak pidana, namun tindakan pelaku dengan peran masing-masing saling mendukung tindak pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, mengenai pendek atau panjangnya waktu untuk memikirkannya tersebut tidak menjadi soal tetapi yang menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut telah direncanakan adalah pelaku harus dapat mempertimbangkan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan terencana terlebih dahulu sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dimana pelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya, oleh karena itu Pelaku sengaja melakukan perencanaan agar apa yang dikehendaki tersebut dapat dilaksanakan sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati, dimana kematian orang lain dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah kehendak dari pelaku yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan teori-teori tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kesal Terdakwa yang ditagih utang oleh Sdr. Gustoni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa yang sakit hati memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, guna melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa yang sedang mengendarai mobil bersama Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman kemudian mengajak Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman melakukan pembunuhan dengan cara menceritakan bahwa ada yang menjelek-jelekkan Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki rencana untuk membunuh orang tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah agar Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman ikut marah dan mau mengikuti rencana Terdakwa membunuh orang tersebut, namun ternyata Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa terus menerus membujuk Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman dan mengatakan peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman hanya mengendarai sepeda motor saja, dan pada akhirnya Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menyetujui ajakan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman, sehingga setelah Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman telah mengetahui dan menyetujui setiap perbuatan yang dilaksanakan atas rencana yang dibuat oleh Terdakwa adalah perbuatan-perbuatan guna terlaksananya rencana pembunuhan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor lalu Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menghubungi Sdr. Rino untuk meminjam sepeda motornya setelah itu Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menghubungi adiknya yaitu Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam list merah tanpa Nopol di tempat saudara Rino, kemudian Saksi Akbar Firmansyah Bin Suparman dan rekannya mengantar sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman yang menunggu di Indomaret yang berada di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komring Ilir, selanjutnya sepeda motor tersebut yang digunakan sebagai kendaraan Terdakwa untuk mencari senjata api yang digunakan untuk menembak Sdr. Gustoni Bin Nurdin namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman lainnya menjalankan rencana yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu berputar-putar di Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir menunggu Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari rumahnya dan melakukan penembakan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin, namun Sdr. Gustoni Bin Nurdin tidak juga keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman selanjutnya adalah menjalankan rencana pembunuhan yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu membeli kartu perdana Celluler di konter yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan berpura-pura sebagai Iwan Poksai untuk memesan bahan bangunan, setelah membeli kartu tersebut lalu Terdakwa memasukkan kartu tersebut ke handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi Nur Kholipah Binti Suyono yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman lah yang melakukan tindakan menghubungi Sdr. Gustoni Bin Nurdin dan berpura-pura sebagai Saudara Iwan Poksai yang tinggal di Jalan Poksai Desa Balian Makmur, Kec. Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memesan barang berupa 10 (sepuluh) keping triplek dan minta untuk diantar kerumah Saudara Iwan di Jalan Poksai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman selanjutnya adalah menjalankan rencana pembunuhan yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman berperan menghadang Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan duduk diatas motor di dipinggir jalan Sedangkan Terdakwa bersembunyi disemak-semak, kemudian mobil yang dikendarai Sdr. Gustoni Bin Nurdin masuk ke Jalan Poksai yang mana saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin ditemani oleh Anak Saksi Ahmad Anoval Bin Gustoni dan Anak Alana Mazaya Elsano Binti Maulana, selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman dengan mengendarai sepeda motor menghentikan laju mobil milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin dari arah berlawanan,

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman mengajak Sdr. Gustoni Bin Nurdin berbicara dengan menanyakan arah jalan, selanjutnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin turun dari mobil yang dikendarainya, saat Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman sedang berbicara dengan Sdr. Gustoni Bin Nurdin, saat itulah Terdakwa yang bersembunyi disema-semak membidik dan menembak bagian kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin dengan senapan angin PCP dan memukul kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan pangkal senapan angin PCP tersebut hingga pangkal senapan angin PCP tersebut patah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang saat itu dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Noval di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman segera melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 Warna Starry Black milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin, yang mana akibatnya Sdr. Gustoni Alias Nurdin tersebut mengalami luka-luka dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran-peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dipersidangan tersebut dimulai dari menyetujui ajakan Terdakwa untuk membunuh Sdr. Gustoni Bin Nurdin kemudian menjalankan rencana pembunuhan yang telah disusun oleh Terdakwa dari meminjam sepeda motor, kemudian berpura-pura menjadi Iwan Poksay dan memesan bahan material bangunan kepada Sdr. Gustoni Bin Nurdin agar Sdr. Gustoni Bin Nurdin keluar dari rumah dan menuju Jalan Poksai ditempat Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman menunggu, serta peran Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman yang menghentikan Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang sedang di dalam mobil dengan berpura-pura menanyakan arah jalan agar memastikan Terdakwa dapat menembak Sdr. Gustoni Bin Nurdin hingga melakukan pemukulan sampai akhirnya Sdr. Gustoni Bin Nurdin dinyatakan meninggal dunia, maka Majelis Hakim memandang bahwa meskipun Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman tidak ikut serta melakukan penembakan dan pemukulan terhadap Sdr. Gustoni Bin Nurdin namun cukup apabila telah terdapat hubungan kerjasama yang erat yang terjalin antara Terdakwa dengan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah berhasil melaksanakan rencananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias puguh Bin Suparman telah dapat dinyatakan terbukti turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa selama disidangkan dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Terdakwa dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain namun memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana mati, dengan alasan bahwa penjatuhan hukuman mati tidak dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan bertobat atas segala kesalahan yang telah dilakukan melalui bimbingan Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat keji yaitu melakukan pembunuhan berencana terhadap orang yang selama ini telah banyak berbuat baik kepada Terdakwa dengan membantu kehidupan Terdakwa dengan memberikan utang yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dihadapan anak dan cucu korban Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang masih kecil hingga menimbulkan trauma serta cara yang Terdakwa lakukan guna memastikan Sdr. Gustoni Bin Nurdin meninggal dunia sangat keji yaitu ketika mengetahui bahwa senapan angin yang ditembakkan tersebut tidak mengakibatkan Sdr. Gustoni Bin Nurdin meninggal dunia maka Terdakwa memukul berkali-kali kepala Sdr. Gustoni Bin Nurdin, yang mana saat itu Sdr. Gustoni Bin Nurdin mengenali Terdakwa yang terbuka maskernya/sebo sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah bermusyawarah yang telah mencapai mufakat hendak menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak ada pengurangan dari pidana yang hendak dijatuhkan;

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa mobil dan handphone tersebut adalah milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada istrinya yaitu Saksi Nurwiyatun Binti Wartono;

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;

Menimbang, bahwa senapan angin tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papiscret pada bagian dada;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik Saksi Puguu Nurrohman Alisa Puguu Bin Suparman yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang digunakan pada saat menjadi korban tindak pidana pembunuhan, karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dan agar tidak menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama.
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang.
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bagian pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar tetap melekat dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;

Menimbang, bahwa handphone vivo dan kotaknya tersebut adalah milik Saksi Nur Kholipah Binti Suyono, handphone realme milik Terdakwa dan handphone xiaomi adalah milik Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman yang seluruhnya digunakan untuk melaksanakan rencana tindak pidana pembunuhan, namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- uang tunai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman setelah menyetujui turut serta melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi, tidak ada STNK dan BPKB, yang mana Pemiliknya Sdr. Rino tidak mau

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman tersebut menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin yang menjadi korban pembunuhan;
- Perbuatan Terdakwa dan Saksi Puguh Nurrohman Alias Puguh Bin Suparman sangat keji karena melakukan pembunuhan dihadapan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Perbuatan Terdakwa sangat keji karena melakukan pembunuhan berencana terhadap orang yang selama ini telah banyak berbuat baik kepada Terdakwa dengan membantu kehidupan Terdakwa dengan memberikan utang yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Gustoni Bin Nurdin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIM ARDIANTO BIN HAITAMI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **"Seumur Hidup"**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk FX Crown jenis PCP warna hitam terbuat dari besi dan kayu terdapat teleskop dan tabung angin dengan panjang kurang lebih 120 Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek terdapat tulisan papiscret pada bagian dada;
- 1(satu) helai hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Prayerfaith pada bagian dada;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) helai celana panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil hilux pick up Nopol BG 9013 KA Noka: MROAS12GXB0006844 Nosin: 2KD-5559789;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna Biru Metalik dengan silicon warna coklat No Imei 1 862101044164112 Imei 2 862101044164104;

Dikembalikan kepada Saksi Nurwiyatun Binti Wartono;

- 1 (satu) unit HP Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1(satu) Kotak Vivo Y27S warna hijau No Imei 865780077165497 Imei 2 865780077165489;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C55 Warna Silver (Dalam keadaan mati);
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Note 5 Pro warna putih dengan silicon warna hitam;
- uang tunai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 7 lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Crf warna hitam list merah tanpa Nopol dengan No. Mesin KD11E1426789 No. Rangka MH1KD1113PK427532;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama;

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
- 3 (tiga) lembar nota jual-beli bangunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 493/Pid.B/2024/PN Kag